

1500828-70.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... em depósito e guardava, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 1.690 (mil, seiscentos e noventa) porções de Cannabis Sativa L, 136 (cento e trinta e seis) porções de haxixe, 1.512 (mil, quinhentos e doze) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, 1.009 (mil e nove) porções de cocaína em pó e 102 (cento e duas) frascos de lança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500828-70.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500828-70.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO AUGUSTO DE PAULA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. LEONARDO AUGUSTO DE PAULA, qualificado à fl. 28, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 22 de março de 2.022, no período da tarde, na Rua José Maria Mafasoli, altura do número 100, Chácara Santa Maria, e na Rua Riscala Chacur, 74, casa 02, Jardim Promeca, Várzea Paulista, tinha em depósito e guardava, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 1.690 (mil, seiscentos e noventa) porções de Cannabis Sativa L, 136 (cento e trinta e seis) porções de haxixe, 1.512 (mil, quinhentos e doze) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, 1.009 (mil e nove) porções de cocaína em pó e 102 (cento e duas) frascos de lança perfume, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Denúncia oferecida em 01 de abril de 2.022 (fls. 80/82) e recebida em 08 de abril de 2.022 (fls. 83/84). Devidamente citado, Leonardo apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 116 e fls. 108/109). O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 169). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação. Em seguida, procedeu-se

ao interrogatório de Leonardo (fls. 147 e 148/149).

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja Leonardo condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 386/394).

O patrono de Leonardo requereu seja ele absolvido (fls. 402/403).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e com os laudos de exame químico-toxicológico de fls. 92/94 e 113, que resultou positivo para as substâncias cocaína, ADB-Butinaca (psicotrópico) e Cannabis Sativa L.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido em Juízo, Leonardo declarou que “a única coisa que eu queria falar é que eu não era responsável pela distribuição coisa nenhuma. Eu ganhei um dinheiro para guardar o entorpecente. Se eu tivesse no patamar de ser um distribuidor, eu ia pagar para alguém guardar a droga para mim. No mais, tudo que o policial falou é verdade. Eu não quero falar mentira. Eu não resisti à prisão em nenhum momento. Eu estava no veículo Peugeot em um primeiro momento. O carro pertence a um amigo chamado Bruno. Eu parei o carro no local para “contar tudo certinho”. Eu tinha recebido a droga e ia leva-la para a Rua Riscala Chacur. O imóvel localizado na Rua Riscala Chacur já estava alugado pelo indivíduo que passava o entorpecente para mim. O imóvel foi locado pelo indivíduo que entregou a droga e pagou para que eu guardasse o entorpecente naquele local. Eu recebia 400,00 por semana para guardar a droga. Eu estava fazendo isso há umas 3 semanas ou há um mês. Eles acharam a chave do imóvel dentro do veículo. Eu indiquei aos policiais militares o local onde a droga estava guardada e permiti que eles entrassem no imóvel. Eu já fui condenado por envolvimento no tráfico de entorpecentes em 2015.”

A versão apresentada por Leonardo não destoa da prova coligida.

Rafael, policial militar, informou que no dia dos fatos “nós estávamos em patrulhamento pelo Bairro Promeca quando nos deparamos com o veículo Peugeot, de cor cinza. O veículo estava insulfilmado e não estava estacionado junto à guia. Em razão disso, nós resolvemos abordar os ocupantes do veículo. Durante a revista pessoal, nós encontramos a quantia de R\$ 208,00 no bolso de Leonardo. Nós encontramos inúmeras porções do que aparentava ser maconha dentro do veículo, mais especificamente, no banco dianteiro, do lado do passageiro. Questionado, o réu disse que era responsável pelo abastecimento de droga no Jardim Promeca. Dentro do carro havia três ou quatro sacolas grandes de maconha. A maconha estava embalada em tubetes e invólucros. As drogas encontradas dentro do carro não estavam divididas em mulas. Não havia Haxixe no carro. Havia uma chave dentro do carro. Questionado, o réu disse que era a chave do “mocó”. Com a autorização dele, nós entramos nesse “mocó”. Nós localizamos um aparelho de telefone celular dentro do veículo. O “mocó” ficava na Riscala Chacur. Nesse local nós localizamos outros tipos de entorpecentes. O réu resistiu à prisão. Ele investiu contra os policiais. Nós encontramos um pouco de maconha dessa casa (mocó). Nesse local nós encontramos K2, lança perfume. Eu já tinha abordado o réu anteriormente. “Eu conhecia o réu de muitos anos atrás. Eu nem sabia que ele estava solto”. O réu resistiu à prisão antes de indicar o local onde nós poderíamos encontrar o restante do entorpecente. O réu disse que o celular era dele. Eu não mexi no celular dele. Aparentemente ninguém morava naquele “mocó”. Tratava-se de um imóvel com dois cômodos, sem móveis. Nós só encontramos uma mala vermelha dentro do imóvel. Todos os entorpecentes que estavam dentro da mala estavam separados em mulas. Parte da droga estava solta - embalada - dentro da mala.”

Pois bem.

O policial militar informou como se deu a abordagem do réu, a apreensão dos entorpecentes, da quantia em dinheiro, do aparelho de telefone celular e do veículo automotor. Garantiu que esteve no imóvel localizado na Rua Riscala Chacur por indicação de Leonardo.

Ouvido em juízo, Leonardo admitiu que vinha guardando os entorpecentes apreendidos a pedido de um indivíduo que não identificou. Disse que ganhava R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por semana pelos serviços prestados. Afirmou que havia

entorpecentes dentro do veículo Peugeot e dentro do imóvel localizado na Rua Riscala Chacur. Autorizou que os policiais militares entrassem no imóvel. A versão apresentada por policiais militares não é suspeita. Eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Somente poderá ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar o depoimento do policial militar ouvido, confirmado em grande parte por Leonardo, não há como desprestigiá-lo. Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação de Leonardo é de rigor.

Passo a dosar a pena de Leonardo.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Leonardo guardava 1.690 (mil, seiscentos e noventa) porções de Cannabis Sativa L, 136 (cento e trinta e seis) porções de haxixe, 1.512 (mil, quinhentos e doze) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, 1.009 (mil e nove) porções de cocaína em pó e 102 (cento e duas) frascos de lança perfume, o que demanda a majoração da pena nessa primeira fase de fixação. É sempre bom lembrar que parte desse entorpecente estava sendo transportado pelo acusado.

Havia uma enorme quantidade de porções de crack - entorpecente de alto poder viciante (crack) - dentre aqueles apreendidos no imóvel localizado na Rua Riscala Chacur.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 dispõe que:

"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

É evidente, pois, que a sanção imposta deve ser majorada nessa primeira fase de fixação.

Nesse sentido:

"O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos.

...

3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos.

...

6. Ordem denegada" (HC nº 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 15.03.2012).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa objetiva

preliminarmente, que possa apelar em liberdade. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a aplicação da detração penal e a fixação da pena de multa proporcionalmente à privativa de liberdade, apurando-se sua precariedade financeira junto ao Juízo das Execuções. Sem razão. Preliminar rejeitada. Pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado com o julgamento da apelação. No mérito, materialidade e autoria indúvidas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apreendida considerável quantidade de maconha com o acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria. Inviável redução da pena-base. Considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a autorizar o aumento da basilar. Insubsistente o pedido de aplicação do redutor, pois comprovado que se dedicava à atividade criminosa. Pelo quantum da pena e por se tratar de delito equiparado a hediondo, não faz jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Reprimendas corporal e de multa já fixadas no mínimo legal. Recurso impróprio" (TJSP – Apelação nº 0009854-19.2016.8.26.0079, Comarca de Botucatu, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. Em 26.10.17).

Fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa. Deve ser considerada a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Bruno é multirreincidente específico, pois ostenta mais de uma condenação anterior: (i). por envolvimento na prática do crime de tráfico de entorpecentes (autos nº 0006845-04.2015.8.26.0655) e (ii). por envolvimento na prática do crime de receptação (autos nº 1500549-89.2019.8.26.0544).

Está autorizada a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto) nessa segunda fase.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.

2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. INVIÁVEL APRECIÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE COMETIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

...

10. Habeas Corpus não conhecido." (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

"A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime" (STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

A pena é aumentada de 1/5 (um quinto), perfazendo 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa. Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, já que Leonardo admitiu envolvimento na prática desse crime. A pena é diminuída de 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada, pois Leonardo é multirreincidente específico.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, observados os ditames da Lei nº 8.072/90.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEONARDO AUGUSTO DE PAULA, nº 44.292.432, CPF nº 444.179.498-32, filho de João Carlos de Paula e de Neusa Elisabete Lima de Paula, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, observadas as disposições da Lei nº 8.072/90, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Leonardo não poderá apelar em liberdade, pois é reincidente e está preso, de modo que a manutenção dele no cárcere se impõe para a garantia da aplicação da lei penal. Ademais, se havia motivos para que Leonardo permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível.

Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva" (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois comprovadamente proveniente da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a liberação do aparelho de telefone celular apreendido, pois nada indica que vinha sendo utilizado na prática do crime.

O veículo apreendido está registrado em nome de Karina de Moura Pinto Reis, para quem deverá ser liberado. Embora o automóvel tenha sido utilizado para transportar o entorpecente, nada há nos autos que seja capaz de comprovar que a proprietária do veículo tinha conhecimento da destinação que seria dada ao bem. Em sendo assim, entendo que é possível determinar seja o veículo liberado se em favor de Karina, a quem pertence.

Comunique-se à D. Autoridade Policial e ao Setor de Objetos da Comarca.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a

redação dada pela Lei nº 12.736/12.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Varzea Paulista, 21 de junho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA